PUBLICADO NO
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
Em 10 / 07 / 2024

Débora Réis
Assinatura

PORTARIA Nº 31.293 DE 09 DE JULHO DE 2024. O **INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA**, com fulcro nas atribuições e competências que lhe foram delegadas pela Lei Estadual nº 12.212/11 e Lei Estadual nº 10.431/06, alterada pela Lei nº 12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/12 e, tendo em vista o que consta do Processo nº **2024.001.003530/INEMA/LIC-03530**, requerido por **EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 15 LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.149.120/0001-19, com sede na Rua Paschoal Apostolo Pitsica, n° 5064, Agronômica, no município de Florianópolis/SC, **RESOLVE: Art. 1º** - Conceder: § **1º** - **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, válida pelo prazo de 05 (cinco) anos, para operar a Eólica Serra do Assuruá 15, composta por 08 (oito) aerogeradores de 4,5 MW cada, totalizando 36 MW de potência instalada, localizada na zona rural do município de Gentio do Ouro. § **2º** - **AUTORIZAÇÃO PARA MANEJO DE FAUNA**, válida pelo prazo de 05 (cinco) anos, para Monitoramento na zona rural do município de Gentio do Ouro. **Art. 2º** - As concessões a que se refere o artigo 1º estão sujeitas ao atendimento da legislação vigente e dos condicionantes constantes da íntegra da Portaria que se encontra no referido Processo. **Art. 3º** - Esta Portaria NÃO autoriza: a) Acesso ao patrimônio genético, para o qual deve ser atendido o disposto na Lei nº 13.123/15, regulamentada pelo Decreto n° 8772/16, que versa sobre o acesso ao patrimônio genético; b) Captura/coleta/transporte e soltura de fauna em áreas de domínio privado, sem consentimento expresso ou tácito do proprietário, nos termos do Art. 594, 595, 597 e 598 do Código Civil; c) Exportação, comercialização ou criação de animais vivos ou material zoológico. d) A eutanásia de espécimes para compor coleções científicas. **Art. 4º** - Esta Autorização/Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. **Art. 5º** - Estabelecer que esta Autorização/Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, deve ser mantida disponível à fiscalização dos órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. **Art. 6º** - Estabelecer que os documentos para cumprimento dos condicionantes desta portaria devem ser protocolados exclusivamente no Sistema Eletrônico de Informações - SEI BAHIA, conforme disposto no Art. 1º da Portaria INEMA nº 21.953 de 07 de dezembro de 2020. **Art. 7º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. **MARIA AMELIA DE CONI E MOURA MATTOS LINS - Diretora Geral**

PORTARIA INEMA

Licenciamento Ambiental

Portaria INEMA nº	Empresa / Nome	Publicação no D.O.E
31.293	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 15 LTDA	10/07/2024

Endereço:	CNPJ / CPF	Município
Eólica Serra do Assuruá 15, Zona Rural.	47.149.120/0001-19	Gentio do Ouro

Ato concedido/Validade	Ato concedido/Validade	Ato concedido/Validade	Ato concedido/Validade	Ato concedido/Validade
LO: 10/07/2029	AMF: 10/07/2029			

O **INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA**, com fulcro nas atribuições e competências que lhe foram delegadas pela Lei Estadual nº 12.212/11 e Lei Estadual nº 10.431/06, alterada pela Lei nº 12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/12 e, tendo em vista o que consta do Processo nº **2024.001.003530/INEMA/LIC-03530**, requerido por **EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 15 LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.149.120/0001-19, com sede na Rua Paschoal Apostolo Pitsica, n° 5064, Agronômica, no município de Florianópolis/SC, **RESOLVE: Art. 1º -** Conceder: **§ 1º - LICENÇA DE OPERAÇÃO**, válida pelo prazo de 05 (cinco) anos, para operar a Eólica Serra do Assuruá 15, composta por 08 (oito) aerogeradores de 4,5 MW cada, totalizando 36 MW de potência instalada, localizada na Zona Rural do município de Gentio do Ouro. **§ 2º - AUTORIZAÇÃO PARA MANEJO DE FAUNA**, válida pelo prazo de 05 (cinco) anos, para Monitoramento na Zona Rural do município de Gentio do Ouro. **Art. 2º -** As concessões a que se refere o artigo 1º estão sujeitas ao atendimento da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: **I.** apresentar ao INEMA, no prazo de 90 (noventa) dias: **a)** Relatório atualizado da implementação do Projeto de Drenagem do empreendimento, com as eventuais adequações pertinentes e especificações atinentes a cada trecho de acesso e demais estruturas correlacionadas de cada parque do complexo eólico, com o devido registro fotográfico; **b)** Relatório atualizado das atividades do PRAD, tendo em vista as adequações de projeto para intervenções associadas a drenagem, áreas de empréstimo, acessos, dentre outros, no que couber; **c)** Relatório atualizado da Supressão do Bloco 01; **d)** Relatório atualizado das ações e propostas atinentes à compensação de espécies protegidas suprimidas, considerando o disposto no Parecer Jurídico - INEMA/DG/PROJUR Nº 5.493/2020, no que couber; **II.** apresentar ao INEMA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias o Plano de Conectividade entre componentes da paisagem, áreas remanescente de vegetação, reserva legal, áreas prioritárias para conservação, por meio de corredores ecológicos, permitindo a movimentação e a dispersão entre fragmentos de caatinga local e reduzindo os impactos sobre a fauna; **III.** apresentar ao INEMA, quando do requerimento da Renovação da Licença de Operação, avaliação da situação de regularização do cadastro de CEFIR/Reserva Legal, contemplando a listagem dos CEFIR´s de todos os imóveis na área de intervenção do empreendimento, verificando se o cadastramento no SEIA atende ao disposto na Portaria INEMA nº 22.078, de 08 de janeiro de 2021, alterada pela PORTARIA INEMA Nº 22.646 DE 21 de Dezembro de 2022 e requisitos indicados no Roteiro para análise dos cadastros dos imóveis e da área de reserva legal no sistema CEFIR; **IV.** implementar e/ou dar continuidade aos referidos programas ambientais, com as adequações cabíveis à fase de operação do empreendimento, de forma integrada para todo o Complexo Eólico Serra do Assuruá: **a)** Plano de Compromisso, contemplando a realização de parcerias junto aos Órgãos do Poder Público, em suas diversas esferas que visem à integração de seus programas socioambientais com a melhoria das condições de infraestrutura, trabalho e geração de renda, saúde, educação e lazer da Área de Influência Direta do empreendimento, de forma unificada com as ações vigentes de programas similares atinentes aos demais parques eólicos já em operação da mesma empresa; **b)** Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS; **c)** Programa de Medidas de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento, de forma unificada com o Programa de Proteção e Monitoramento de Recursos Hídricos; **d)** Programa de proteção, Monitoramento e recuperação das APP´s situadas na ADA e AID do empreendimento, incluindo córregos e nascentes, realizando periodicamente os tratos culturais das mudas plantadas para assegurar seu desenvolvimento; **e)** Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD e de enriquecimento florístico, incluindo áreas de APP´s, reserva legal, a revegetação dos taludes dos acessos e praças de aerogeradores, da área de bota-fora e das áreas de empréstimo, incluindo o monitoramento do desenvolvimento das plântulas e mudas objeto do resgate de vegetação; **f)** Plano de Monitoramento da Fauna, incluindo o Subprograma de monitoramento da mortalidade de aves e quirópteros em aerogeradores, contemplando avaliação de carcaças e Subprograma de Monitoramento do *Callicebus barbarabrownae* (Guigó-da-caatinga) ; **g)** Programa de Comunicação Social para as comunidades da AID, considerando as diretrizes da Lei nº 12.056/2011 que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o PEABA, de forma unificada com as ações vigentes do referido programa atinentes aos demais parques eólicos já em operação da mesma empresa; **h)** Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores do Empreendimento e população da ADA e AID, considerando as diretrizes da Lei nº 12.056/2011 que institui a Política Estadual de Educação Ambiental, o PEA-BA e a Resolução CEPRAM n° 4.610/2018 e sua alteração - Resolução CEPRAM 4.671/2019, de forma unificada com as ações vigentes do referido programa atinentes aos demais parques eólicos já em operação da mesma empresa; **I)** Programa de Monitoramento de Ruídos, com entrega do primeiro Relatório parcial de resultados a partir de 45 dias de operação do empreendimento, atendendo ao que se segue:

inema
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Natalia Mabel Santos de Oliveira
Diretoria de Regulação
Matrícula 92107766

Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins
Diretoria Geral
Matrícula 92103253

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA INEMA

Licenciamento Ambiental

Portaria INEMA nº	Empresa / Nome	Publicação no D.O.E
31.293	EÓLICA SERRA DO ASSURUÁ 15 LTDA	10/07/2024

Endereço:	CNPJ / CPF	Município
Eólica Serra do Assuruá 15, Zona Rural.	47.149.120/0001-19	Gentio do Ouro

Ato concedido/Validade	Ato concedido/Validade	Ato concedido/Validade	Ato concedido/Validade	Ato concedido/Validade
LO: 10/07/2029	AMF: 10/07/2029			

i. 1) as campanhas de medição de ruído ambiente devem atender aos critérios e procedimentos estabelecidos NBR 10.151/2019, seguindo a malha amostral indicada no Programa , incluindo medição de ruídos interno nos receptores, levando em conta a matriz das condições de vento, tendo em vista, principalmente, as maiores incidências de ventos em período diurno e noturno; **i.2)** realização de branco ou testemunho pré-operacional; **i.3)** deverá contemplar, no primeiro relatório parcial de execução do programa, a apresentação do Mapa Sonoro do Complexo Eólico, com a forma de cálculos de propagação sonora, considerando: representação espacial do ambiente, considerando, dentre outros, os seguintes fatores: dimensões físicas das edificações/receptores, topografia, temperatura do ar, direção predominante dos ventos, tipos de cobertura dos solos**;** Características do equipamento emissor: geometria, dimensões e posicionamento, dentre outros; caracterização e fórmulas de cálculo do tipo de ruído aerodinâmico; definição de uma **curva de decaimento do ruído** dos aerogeradores em operação, realizando medições a distâncias variáveis de acordo com as condições locais, com a finalidade de verificar/estimar a área de influência de ruído dos aerogeradores , tendo, entre outras referências, a Norma ISO 9613-2.; efetuar a avaliação pertinente à **percepção/ incremento** de ruídos junto ao receptor, incluindo a aplicação de protocolo de entrevistas-aplicação de questionários nas moradias contempladas no plano; Indicar as medidas mitigadoras e/ou compensatórias para os diversos níveis de impacto de ruídos e sombreamento detectados que devem contemplar, dentre outros: **medidas nos receptores**, a exemplo de dispositivos de atenuação acústica; ajustes operacionais nas máquinas, contemplando aspectos de velocidade e horários de funcionamento, tendo em vista as condições metereológicas; em situações extremas e/ou irreversíveis de incomodo acústico, indenizações e/ou relocação de edificações;**V.** atender ao disposto nas seguintes documentações, com as atualizações cabíveis: **a)** Processo IPHAN nº 01502.001534/2019), Parecer Técnico nº 359 e Ofício 4450/2022 IPHAN-BA vinculado ao Processo n° 01502.001534/2019-83, Parecer Técnico nº 08 e Ofício 263/2023 IPHAN-BA vinculado ao processo n° 01502.001534/2019-83, Parecer Técnico nº 11 e Ofício 289/2023/IPHAN-BA vinculado ao processo n° 01502.001680/2022-12; **b)** notificação n° 76447/2024 do COMAER, pertinente a processo de segurança e a regularidade das operações aéreas, autorizando a implantação do Conjunto Eólico Serra do Assuruá; **VI.** dar continuidade ao plantio de espécies protegidas por lei, conforme registrado no Inventário Florestal, a título de compensação florestal, nos termos da legislação pertinente, realizando periodicamente os tratos culturais das mudas plantadas para assegurar seu desenvolvimento; **VII.** apresentar ao INEMA, anualmente, Relatório Consolidado da execução dos programas ambientais de monitoramento, incluindo as informações pertinentes ao monitoramento do plantio das áreas de compensação da vegetação; **VIII.** comprovar, no prazo máximo de até 90 (noventa) dias após a conclusão das atividades de supressão de vegetação, conforme estabelecido no cronograma de execução a ser apresentado a este INEMA, a realização da reposição florestal mediante algum dos meios determinados pelo Art. nº 45 do Decreto Estadual nº 15.180/2014, com suas alterações, conforme exigido pelo Art. nº 33 da Lei Federal nº 12.651/2012; **IX.** dar continuidade às ações pertinentes à Comissão de Acompanhamento do Empreendimento; **X.** comunicar ao INEMA as situações de emergências ambientais, conforme estabelecido na Resolução CEPRAM Nº 4.854 de 26 de março de 2021; **Art. 3º -** Esta Portaria NÃO autoriza: a) Acesso ao patrimônio genético, para o qual deve ser atendido o disposto na Lei nº 13.123/15, regulamentada pelo Decreto nº 8772/16, que versa sobre o acesso ao patrimônio genético; b) Captura/coleta/transporte e soltura de fauna em áreas de domínio privado, sem consentimento expresso ou tácito do proprietário, nos termos do Art. 594, 595, 597 e 598 do Código Civil; c) Exportação, comercialização ou criação de animais vivos ou material zoológico. d) A eutanásia de espécimes para compor coleções científicas. **Art. 4º -** Esta Autorização/Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais**. Art. 5º -** Estabelecer que esta Autorização/Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, deve ser mantida disponível à fiscalização dos órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. **Art. 6º -** Estabelecer que os documentos para cumprimento dos condicionantes desta portaria devem ser protocolados exclusivamente no Sistema Eletrônico de Informações - SEI BAHIA, conforme disposto no Art. 1º da Portaria INEMA nº 21.953 de 07 de dezembro de 2020. **Art. 7º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

inema
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Natalia Mabel Santos de Oliveira
Diretoria de Regulação
Matrícula 92107766

Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins
Diretoria Geral
Matrícula 92103253

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE